

시정 및 주의요구

제 목 지체일수 산입 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부, □□본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, □□본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 계약이행이 지체되는 경우 지체상금을 산정하고 계약금액에서 이를 공제한 후 대금을 지급하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「조달운용 규정 시행세칙」 제XX조(지체상금의 징수) 및 기획재정부 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 제24조(지체상금)에 따르면 계약상대자로부터 납품기한 이후에 물품을 수령하여 지체상금을 징수해야 할 경우 지체일수는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 산입하도록 되어 있다.

따라서 계약담당자는 계약이행이 지체되는 일이 발생하여 지체상금을 징수할 때에는 납품예정일 익일부터 검사완료일까지의 일수를 정확히 산입한 후 지체상금을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 지체상금 징수 현황을 점검한 결과 지체 일수가 잘못 산입되어 지체상금을 추가로 징수해야 하는 내역이 XX건 확인되었다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부, □□본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장, □□본부장은

징수되지 않은 지체상금 XX,XXX원을 추가 징수하시고(시정)

향후 지체상금 부과 시 지체일수 산입을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)